

 SUNAFIL TE ORIENTA

BENEFICIOS DE LOS TRABAJADORES EN EL RÉGIMEN DE CONSTRUCCIÓN CIVIL

¿A quiénes se consideran trabajadores de construcción civil?

Los trabajadores sujetos al Régimen Laboral Especial de Construcción Civil (RLECC) son aquellos que laboran para una persona (natural o jurídica) realizando actividades de construcción civil cuyos costos exceden las 50 UIT.



Se clasifican en:

- **Operario:** albañiles, carpinteros, pintores, electricistas, gasfiteros y demás trabajadores que tengan alguna especialidad.
- **Oficial:** son los ayudantes de los operarios.
- **Peón:** trabajadores no calificados, realizan labores diversas.



El **jornal básico diario** depende de la categoría del trabajador, el cual tiene una vigencia anual computable desde el **1 de junio** de cada año.

Es incrementado a través del tiempo por medio de Convenios Colectivos de Rama de Construcción Civil entre la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) y la Federación de Trabajadores de Construcción del Perú (FTCCP).

Contrato de Trabajo

Los trabajadores del RLECC pueden ser contratados de manera verbal o escrita, puesto que no es obligatoria formalidad alguna. Asimismo, no es requisito la autorización ni el registro ante la Autoridad Administrativa de Trabajo.

IMPORTANTE

- El trabajador del RLECC contratado debe estar inscrito en el Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil (RETCC).
- Las obras de construcción civil que se ejecutan en el territorio nacional, cuyo valor total de la obra exceda de las 50 UIT, debe cumplir con registrarse en el Registro Nacional de Obras de Construcción Civil (RENOCC); asimismo, las contratistas y las subcontratistas deben declarar en dicho registro su participación en la ejecución de la obra.

*Ambos registros son administrados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Beneficios sociales

- **Beneficios sociales:** Se aplica lo prescrito en el régimen laboral de la actividad privada.
- **Descanso vacacional:** 30 días calendario por cada año de trabajo y cumpla con el record vacacional.
- **Compensación vacacional:** Si tiene más de 6 días de labor efectiva en caso de despido y de 18 días en caso de renuncia.
- **Gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad:**
Dos gratificaciones anuales equivalentes a 40 jornales básicos cada una. Se paga en la semana anterior a las fiestas.
- **Compensación por Tiempo de Servicios (CTS):**
Es equivalente al 15 % del monto total de las remuneraciones percibidas durante el vínculo laboral (12 % propiamente CTS y 3 % utilidades). No se deposita en ninguna entidad financiera.



Nota: La jornada de trabajo es la misma del régimen laboral de la actividad privada (8 horas diarias o 48 horas semanales). Por otro lado, el pago de las horas extras tiene un tratamiento especial.

Bonificaciones

- **Bonificación Unificada de la Construcción (BUC):**
Se calcula sobre la base de un porcentaje del jornal básico percibido, de acuerdo a la categoría de cada trabajador (operario 32 %, oficial 30 % y peón 30 %).
- **Bonificación por Alta Especialización (BAE)**
Se otorga en base al jornal básico, solo a los operarios que estén debidamente certificados por el empleador o por institución educativa para realizar trabajos especializados.



- **Bonificación por movilidad**

Equivalente a S/8.00 (ocho soles) por día efectivamente laborado, de lunes a sábado, y S/5.00 (cinco soles) por los domingos y feriados efectivamente trabajados.

- **Bonificación por trabajo en altura**

Es equivalente al 7 % del jornal básico del trabajador, se paga por cada 4 pisos. Se considera a partir del cuarto piso.

- **Bonificación por altitud**

A todos los trabajadores que presten servicios en obras o centros de trabajos ubicados a partir de los tres mil metros sobre el nivel del mar.

- **Bonificación por trabajo nocturno**

Es equivalente al 25 % del jornal básico según la categoría del trabajador. Se extiende desde las 11.00 p. m. hasta las 6.00 a. m.

- **Bonificación por riesgo de trabajo bajo la cota cero**

Gozan de esta bonificación los trabajadores que laboran en un nivel inferior al segundo sótano o 5 metros bajo cota cero.

- **Bonificación por contacto con aguas o aguas servidas**

Es equivalente al 20 % del jornal básico por las labores que se realicen con contacto directo con aguas, aguas servidas en los sistemas de alcantarillado y recolectores.

- **Bonificación por trabajos con altas temperaturas en infraestructuras viales**

Se otorga a trabajadores que laboran en contacto con mezcla asfáltica a temperaturas de 180 grados. Esta bonificación se otorga diariamente para la compra de bebidas hidratantes.

Asignaciones

- **Asignación por escolaridad**

Equivalente a 30 jornales básicos por cada año de servicios, es otorgado al trabajador por cada hijo que curso estudios de nivel inicial, primarios o secundarios, estudios técnicos o superiores hasta la edad de 23 años acreditados con documentos que acrediten el vínculo familiar y las constancias de estudios y/o matrículas vigentes.

- **Asignación por sepelio**

Es equivalente a 1 UIT y se abona a los familiares del trabajador fallecido durante la vigencia del contrato de trabajo, siempre y cuando la obra sea mayor a 50 UIT.

- **Asignación especial**

Esta asignación es equivalente al 10 % del BUC y del 10 % del BAE (según la ocupación que desempeñe el trabajador). Para los trabajadores que laboren en los siguientes feriados: 1 de enero, Viernes Santos, 1 de mayo, 28 de julio, 30 de agosto, 8 de octubre, 25 de octubre y 25 de diciembre.

Nota: El 25 de octubre de cada año se celebra el Día del Trabajador de Construcción Civil. Este día es feriado no laborable con goce de remuneración para todos los trabajadores de este régimen.

Seguridad social

- **Salud**

Los trabajadores del RLECC tienen derecho a ser asegurados a EsSalud. Los empleadores deberán aportar el 9 % de la remuneración percibida por el trabajador. Asimismo, los empleadores, cuyas obras superen las 50 UIT, están obligados a contratar a favor de sus trabajadores un seguro denominado EsSalud + Vida.

- **Pensiones**

Los trabajadores de este régimen deben ser asegurados obligatoriamente al Sistema Nacional de Pensiones o al Sistema Privado de Pensiones, según su elección.

Importante

El empleador está obligado a contratar un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).



Esperamos que esta información haya sido de utilidad.

Atentamente,

Dirección de Prevención y Promoción
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL - SUNAFIL



¿Tienes consultas o dudas sobre tus **derechos laborales**?



SUNAFIL
RESPONDE
www.gob.pe/sunafil

